INFORMATIVA PRIVACY
ex articolo 13 del GDPR

GRUPPO MONDADORI

A. Introduzione
La presente Informativa è resa in riferimento alle attività di trattamento dei dati personali svolte dal Titolare (come nel seguito definito) società appartenente al Gruppo Mondadori - gruppo societario costituito dalla capogruppo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 c.c. (nel seguito, il "**Gruppo Mondadori**").

B. Titolare
La società che tratterà i tuoi dati personali per le finalità di cui alla sezione C e D della presente Informativa e che, quindi, rivestirà il ruolo di Titolare (nel seguito, il "**Titolare**") è **Direct Channel S.p.A.** con sede legale in Via Gian Battista Vico 42, 20123 – Milano e sede amministrativa in Via Mondadori 1, 20054 – Segrate (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08696660151

Canali di contatto:

Il Titolare può essere contattato tramite i seguenti canali:
- scrivendo all'ufficio Privacy del Gruppo Mondadori presso Via Mondadori 1, 20054 – Segrate (Milano);
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@mondadori.it alla cortese attenzione dell'ufficio Privacy del Gruppo Mondadori.

Inoltre, al fine di agevolare i rapporti tra te ed il Titolare, il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito "GDPR") ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con l'Interessato.

Il Gruppo Mondadori ha adottato tale figura di "responsabile della protezione dei dati", c.d. "Data Protection Officer" (nel seguito il "**DPO**").

Il DPO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39 del Regolamento, è chiamato a svolgere, inter alia, le seguenti attività:

- informare e fornire consulenza al Titolare, al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri relative alla protezione dei Dati personali;
- monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di protezione dei Dati personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare;
- fornire supporto nei riscontri all'Interessato;
- cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali o altra autorità di controllo competente.

Come previsto dall'articolo 38 del Regolamento, potrai liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al Trattamento dei tuoi Dati Personali e/o nel caso volessi esercitare i tuoi diritti come previsti dalla Sezione G della presente Informativa, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica dpo@mondadori.it e/o scrivendo al DPO del Gruppo Mondadori al seguente indirizzo: via Mondadori 1, 20054 - Segrate (MI).

C. Finalità per le quali il Titolare tratterà i tuoi dati personali
C1) Il Titolare, al fine di consentirti di iscriverti al servizio di newsletter, ha necessità di raccogliere alcuni tuoi dati personali, così come richiesti all'interno del form di raccolta. Il trattamento dei tuoi dati personali sarà pertanto effettuato dal Titolare per consentirti di usufruire del servizio di newsletter richiesto e sarà effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR.
Per consentire al Titolare di effettuare le attività di trattamento per la finalità di cui sopra sarà necessario il conferimento dei dati personali contrassegnati dal simbolo *. In mancanza anche di uno solo dei dati contrassegnati, non sarà possibile procedere al trattamento dei tuoi dati personali e, di conseguenza, non ti sarà permesso di perfezionare la tua richiesta. Il Titolare tratterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati di contatto.
In nessun caso verranno trattate categorie particolari di dati personali ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento.
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con mezzi automatizzati.

D. Ulteriori finalità
D1) Inoltre, il Titolare potrà trattare i tuoi dati personali per adempiere ad obblighi di legge e dare riscontro a richieste da parte delle autorità competenti. In tal caso il trattamento dei tuoi dati personali si baserà sull'adempimento ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare. Il trattamento dei tuoi dati personali per questa finalità sarà effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.
D2) Il Titolare potrebbe anche comunicare o in altro modo trattare i tuoi dati personali nell'ambito di operazioni straordinarie, cessioni di contratto, di azienda o di ramo d'azienda, riorganizzazioni e ristrutturazioni societarie per poter concludere e gestire tali operazioni o per adempiere ai propri obblighi contrattuali da esse derivanti. Il trattamento dei tuoi dati personali per questa finalità sarà effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, ovverosia sull'interesse legittimo del Titolare al perseguimento e all'esercizio della propria libertà di iniziativa economica ad effettuare tali operazioni.
D3) Il Titolare potrebbe altresì trattare i tuoi dati personali per accertare, esercitare e difendere i propri diritti in sede giudiziaria. Il trattamento dei tuoi dati personali per questa finalità sarà effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR, ovverosia sull'interesse legittimo del Titolare a tutelare i propri diritti e le rispettive posizioni giuridiche.

E. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i tuoi dati personali
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i seguenti soggetti potranno trattare i tuoi dati personali:
- persone fisiche a cui il Titolare affidi specifiche operazioni di trattamento sui tuoi dati personali (*e.g.* gestione amministrativa, fiscale e legale del contratto), che operino sotto l'autorità diretta del Titolare attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Tali persone fisiche sono nominate persone autorizzate al trattamento dal Titolare;
- soggetti terzi che svolgano parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare in virtù di un contratto con quest'ultimo (*e.g.* software house, società che offrono servizi di manutenzione e sviluppo informatico). Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento;
- soggetti terzi che potrebbero trattare i tuoi dati personali nell'ambito delle finalità di cui alla presente Informativa in qualità di titolari autonomi del trattamento (e.g. enti pubblici e privati, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, società terze, associazioni, organizzazioni pubbliche, enti assicurativi, società di consulenza, liberi professionisti, istituti di credito, etc.).

F. Tempi di conservazione dei tuoi dati personali
Uno dei principi applicabili al trattamento dei tuoi dati personali concerne la limitazione del periodo di conservazione, disciplinata all'articolo 5, paragrafo 1, punto e) del GDPR.
Alla luce di tale principio, i tuoi dati personali saranno trattati limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui alla sezione C e D della presente Informativa. In particolare, i tuoi dati personali saranno trattati e poi conservati per un periodo di tempo pari al minimo necessario al raggiungimento delle finalità, ossia:
- Per la finalità C1 per l'intera durata del rapporto contrattuale e, successivamente per il periodo prescrizionale applicabile;
- per le restanti finalità (i.e., adempimento di obbligo di legge, perseguimento di operazioni straordinarie e tutela dei diritti), i Dati Personali saranno trattati per il periodo di tempo strettamente necessario a raggiungere la relativa finalità (e.g., fin quando sarà applicabile l'obbligo di legge, fino alla realizzazione dell'operazione societaria rilevante,

etc.), fatto salvo l'eventuale periodo prescrizionale applicabile.

Restano salvi eventuali ulteriori periodi di conservazione che potranno essere imposti da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del GDPR.

G. I tuoi diritti

Come previsto dal GDPR, potrete esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso:** hai il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali (o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato) e in tal caso, di ottenere l'accesso a e/o copia di tali dati personali (art. 15 GDPR).
- **Diritto di rettifica**: puoi ottenere la rettifica o l'integrazione dei tuoi dati personali che risultino inesatti, parziali e/o incompleti (art. 16 GDPR).
- **Diritto alla cancellazione** (c.d. diritto all'oblio): al ricorrere di determinate ipotesi, hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 17 GDPR).
- **Diritto di limitazione del trattamento**: al ricorrere di determinate ipotesi, puoi ottenere la limitazione del trattamento (*e.g.,* se ti sei opposto al trattamento, se hai esercitato il diritto di rettifica, e/o se il trattamento è illecito).
  In caso di limitazione del trattamento, i tuoi dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata. (art. 18 GDPR).
- **Diritto alla portabilità dei dati**: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro Titolare senza impedimenti (art. 20 GDPR).
- **Diritto di opposizione**: hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano. In caso di opposizione, il Titolare si asterranno dal trattamento a cui ti sei opposto, salvo che si dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21 GDPR).

Per esercitare tutti i tuoi diritti, è sufficiente contattare il Titolare ai recapiti indicati nella sezione B della presente Informativa.

Hai, inoltre, il diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali avvenga in violazione della normativa applicabile e/o che i tuoi diritti non siano stati soddisfatti, potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali o altra autorità di controllo competente.

H. Dove saranno trattati i tuoi Dati personali

I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Titolare si impegna a garantire che il livello di protezione dei tuoi dati personali sia sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GDPR e dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Ogni eventuale trasferimento di dati sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del GDPR basando tali trasferimenti su: (a) decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; (b) su clausole contrattuali tipo elaborate dalla Commissione Europea; (c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, c.d. *corporate binding rules*.

In ogni caso potrai richiedere maggiori dettagli al Titolare qualora i tuoi dati personali siano stati trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

GLOSSARIO

In applicazione del principio di trasparenza, riportiamo qui di seguito un breve glossario contenente alcune parole chiave utilizzate dal GDPR e la relativa definizione.

- **Dato personale**: "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o social*".
- **Interessato**: la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.
- **Trattamento**: "*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*".
- **Titolare**: "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri*".
- **Contitolare**: "*Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento*".
- **Responsabile del trattamento**: "*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare*".